

POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2	(Lavori, Servizi, e Forniture) - (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M 19 Gennaio 2018, n.31.

Garanzia Fideiussoria n.		Rilasciata da	
00101/34/47965361		Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia	
Garante			
Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano, C.F. e P.I. 01462690155 R.E.A.n. 370476, Iscr. Albo imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031, autorizz. ISVAP N. 757 pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23/12/1997 come previsto dall'art. 9 del D.L.vo 17/03/95 n. 174, ad esercitare le assicurazioni del ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982 n. 348 e ss.mm.ii. PEC: helvetia@actalisertmail.it			
Contraente (Obbligato principale)		C.F./P.IVA	PEC
GUFFANTI GROUP & PARTNERS S.R.L.		06457990965	
Sede	Via/Piazza n° civico	Cap.	Prov.
MILANO	VLE CATERINA DA FORLI' 32	20146	MI
Stazione Appaltante (Beneficiario)		C.F./P.IVA	PEC
PROVINCIA DI PAVIA			
Sede	Via/Piazza n° civico	Cap.	Prov.
Descrizione opera/servizio/fornitura e luogo di esecuzione			
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E STARDALI -CIG Z882DB2EA6			
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso d'asta: 0 %	Somma garantita (€)	Costo dell'opera: %
		479,96	
Data inizio garanzia fideiussoria		Data cessazione garanzia fideiussoria	
Vedi Art. 2 Schema 1.2		Vedi Art. 2 Schema 1.2	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in Milano, in 5 copie ad un solo effetto, il 14/09/2020.

La presente polizza ☒ conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 20/01/2016 del notaio Filippo Zabban (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza ☒ stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, cos come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

Guffanti Group & Partners s.r.l.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. +39 02 24370444
Fax +39 02 24370444
Cod. Fiscale 01462690155

CONTRAENTE

GARANTEE
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(SONZINI GIUSEPPE)

Mod. H298 - Ed. 01/2019

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actalisertmail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n.d'ord. 031

Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/47965361

SCHEMA TIPO 1.2

(D.M. 19 gennaio 2018, n.31)

GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di :

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento dell'obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - I) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - II) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'Affidatario;
 - III) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente esclusa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di **15 giorni** dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all' **art. 1944 cod.civ.** e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/47965361

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 cod. proc.civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

CONTRAENTE

Comitato di Azionisti Partecipanti
Via S. Stefano, 32 - 20136 Milano
Tel. +39 (0)2 48194440
Fax +39 (0)2 48194418
Cod. Fiscale 02467620963

GARANTE

Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(SONZINI GIUSEPPE)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/1/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 9 - Pluralità di contraenti anche non dichiarati

Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati. È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 10 - Durata - Calcolo del Premio - Supplementi di premio

La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha la durata iniziale indicata nella apposita tabella di liquidazione del premio.

Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante. Successivamente alla scadenza del periodo iniziale, la garanzia si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio fino al suo integrale svincolo secondo quanto previsto dagli artt. 2 lett. b) e 1 ultimo comma dello Schema Tipo. Il contraente è tenuto al pagamento anticipato dei supplementi di premio nella misura indicata nell'apposita tabella di liquidazione del premio di rinnovo.

Art. 11 - Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a. il certificato di collaudo positivo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte dello Schema Tipo;
- b. l'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- c. una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), b) e c).

Nel caso in cui il Contraente consegni al Garante il certificato di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 terzultimo, penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti o meno la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

Art. 12 - Liberazione della garanzia/obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dagli obblighi di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima effettivamente garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza;
- c. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- d. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, liquidazione, cessazione dell'attività, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- e. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- f. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- g. modifica, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione, dell'assetto esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza;
- h. modifica di un cambio di controllo, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- i. trasferimento della sede legale in un paese extraeuropeo senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- j. mancato esatto pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- k. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d'appalto;
- l. mancata osservanza da parte del Contraente di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite, violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- m. mancato puntuale adempimento agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione di cui al successivo art. 18;

Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/47965361

- n. mancata osservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione e sicurezza dei lavoratori addetti alla esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio;
- o. inadempienza in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- p. rescissione o risoluzione, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile
- q. perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- r. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente;
- s. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c..

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verificino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 9 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Art. 13 - Disciplina delle somme versate -

Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione. Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

Art. 14 - Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso -

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso. Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 15 - Surrogazione

In caso pagamento da parte del Garante, lo stesso è surrogato al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 17 - Rinuncia alle azioni

Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte del Garante, ovvero ad evitare o posticipare il pagamento al Garante di quanto dovuto in forza degli artt. 12 e 14 che precedono.

Art. 18 - Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività, nonché copia del proprio bilancio.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto e si impegna ad informare tempestivamente il Garante in ordine ad ogni fatto, atto, evento o circostanza che possa avere effetti pregiudizievoli sulla corretta esecuzione del contratto garantito.

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente. Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 12, anche con azione giudiziale, una somma pari all'effettivo massimale di polizza.

Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/47965361

Art. 19 - Mancata accettazione della polizza

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando/invito contratto o lettere di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza e i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Nei soli rapporti tra Garante e Contraente ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica di uno degli indirizzi, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

Art. 21 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 22 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.

CONTRAENTE

Guffanti Group Partners S.p.A.
Via G. J. 100 20121 Milano
Tel. 02 58 10 44 48
Fax 02 58 10 44 19
Cod. Fiscale 027350008

GARANTE

Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(SONZINI GIUSEPPE)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Compagnia in forza della presente polizza fidejussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- art. 9 - Divieto di cessione della polizza;
- art. 10 - Disciplina del premio - obbligo pagamento rinnovo in via anticipata;
- art. 12 - Obbligo di liberazione della polizza - obbligo di versamento anticipato del massimale - casi nei quali si verifica - rinuncia alle eccezioni;
- art. 13 - Disciplina delle somme versate - rinuncia alle eccezioni;
- art. 14 - Escussione - obbligo di pagamento - rimborso a semplice richiesta - rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;
- art. 16 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;
- art. 17 - Rinuncia alla proposizione di azioni volte ad inibire il regresso del garante o il diritto di questo al versamento anticipato del massimale da parte del contraente o dei suoi coobbligati;
- art. 18 - Obblighi di documentazione ed informativa - obblighi di relazione ed inoltro - conseguenze in caso di inadempimento;
- art. 19 - Obbligo di verifica della polizza - assenza di responsabilità per la mancata accettazione della polizza;
- art. 20 - Forma tassativa delle comunicazioni - conseguenze per mancato rispetto;
- art. 21 - Obbligo di rimborso di imposte, tasse, oneri e contributi;
- art. 22 - Foro competente.

CONTRAENTE

Guffanti Group Partners S.p.A.
Via G. J. 100 20121 Milano
Tel. 02 58 10 44 48
Fax 02 58 10 44 19
Cod. Fiscale 027350008

GARANTE

Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(SONZINI GIUSEPPE)

Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/47965361

DICHIARAZIONI del CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornirne copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

Il contratto è stipulato in base alle Dichiarazioni del Contraente relative al rischio assicurato riportate sulla scheda di polizza ed è regolato dalle Condizioni Generali e Particolari, quando previste, di Assicurazione, che costituiscono parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare.

CONTRAENTE
Gentile e Particolarità S.r.l.
Via Cavour 12-20143 Milano
Tel. 02/24570444
Fax 02/24570445
Cod. Fiscale 01450140968

GARANTE
Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(SONZINI GIUSEPPE)

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o unica soluzione, salvo eventuali tacite proroghe.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previste dalla citata norma.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza ha durata dal **14/09/2020** al **14/09/2021** salvo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Importo garanzia € **479,96**

Liquidazione del premio €	Autentica €	Imponibile €	Imposte €	Totale €
Premio iniziale fino al 14/09/2021	= = =	71,11	8,89	80,00
Eventuale proroga ANNUALE dal 14/09/2021	= = =	71,11	8,89	80,00

Il pagamento dell'importo di € **80,00**
dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto,

oggi **16 SET 2020** in **MILANO**

L'Intermediario

PANIZZA ASSICURAZIONI
BROKERS S.r.l.

Allegato	G.D. - 818	Agenzia	Cod.	Ramo	N.Polizza	All.
			00101	34	47965361	1

Contraente GUFFANTI GROUP & PARTNERS S.R.L.

06457990965

Codice Fiscale/Partita IVA

Beneficiario *Cognome e Nome o Ragione Sociale* PROVINCIA DI PAVIA

Codice Fiscale/Partita IVA

Cognome e Nome o Ragione Sociale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38,46 E 47 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Sonzini Giuseppe nato a Milano il 17/05/1958 residente a Milano, C.F.: SNZGPP58E17F205N, domiciliato per la carica in Milano alla Via Cassinis n. 21, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora il controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHARA

nella sua qualità di Rappresentante negoziale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di essere legittimato con Procura del 20/01/2016 Repertorio n. 68523 Raccolta n. 12392 del Notaio Filippo Zabban, alla sottoscrizione della polizza in oggetto.

***** FERMO ED INVARIATO IL RESTO *****

GARANTE
 Helvetia Compagnia di Assicurazioni SA
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
 (SONZINI GIUSEPPE)

La presente polizza  conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 20/01/2016 del notaio Filippo Zabban (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza  stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, cos  come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

Cognome	SONZINI
Nome	GIUSEPPE
Data di nascita	17/05/1958
Indirizzo	216 1 A 28
Città	MILANO
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MILANO
Via	LE LUNIGIANA N. 10
Stato civile	
Professione	PROCURATORE
CONGIUNTI E CONTRASOGGI ALLEGATI	
Statura	1,75
Capelli	CASTANI
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	


 Firma del titolare *Giuseppe Sonzini*
 Milano 05/05/2012
 Impegno della
 autorità *Giuseppe Sonzini*
 Data 5/5/12

Data di scadenza 17/05/2022  AT 5746369 	REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI MILANO CARTA D'IDENTITA' N°AT 5746369 DI SONZINI GIUSEPPE
--	--

Ricevuta del Contraente relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Spettabile
Panizza Assicurazioni Brokers Srl
Via Zamenhof, 7
20136 Milano MI

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione			
Cognome e Nome o Ragione sociale: GUFFANTI GROUP & PARTNERS SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL		Codice Cliente 16880	
Data Nascita:	Comune nascita:	Provincia nascita:	
Codice fiscale: 06457990965		Partita IVA: 06457990965	
Residenza o Sede legale			
Indirizzo: V.LE CATERINA DA FORLI' 32		CAP: 20146	Località: MILANO Provincia: MI

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione				
Compagnia delegataria	Ramo:	N° Polizza	Decorrenza	Descrizione rischio
HELVETIA G.D.818	CREDITO / CAUZIONI / PERDITA P	34/47965361	14/09/2020	FIDEJUSSIONE

**In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, ed al
Regolamento IVASS 09/05/2008 G.U. 20.05.2008
il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto:**

- ☒ copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- ☒ la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.
- ☐ Informativa relativa alle Compagnie utilizzate per il ramo RC Auto ed i livelli provvigionali

Guffanti Group & Partners S.r.l.
Via C. da Forlì, 32 - 20146 Milano
+39 (0)2 470244
Fax +39 (0)2 470244
Cod. Fisc. 06457990965

➤ (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta

